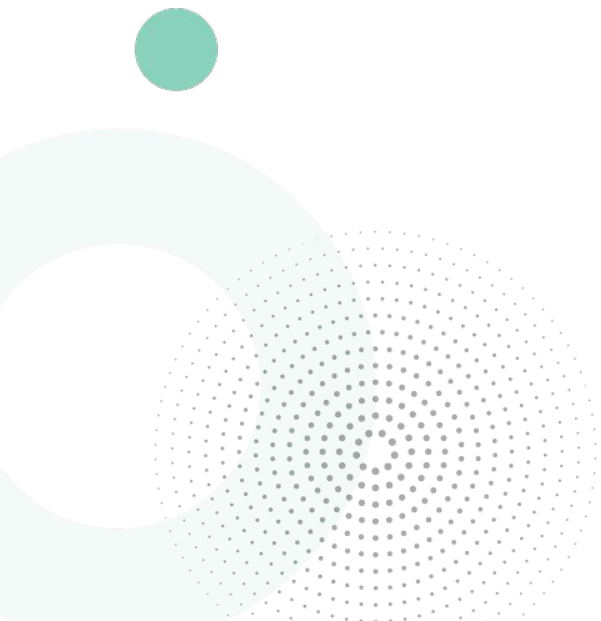
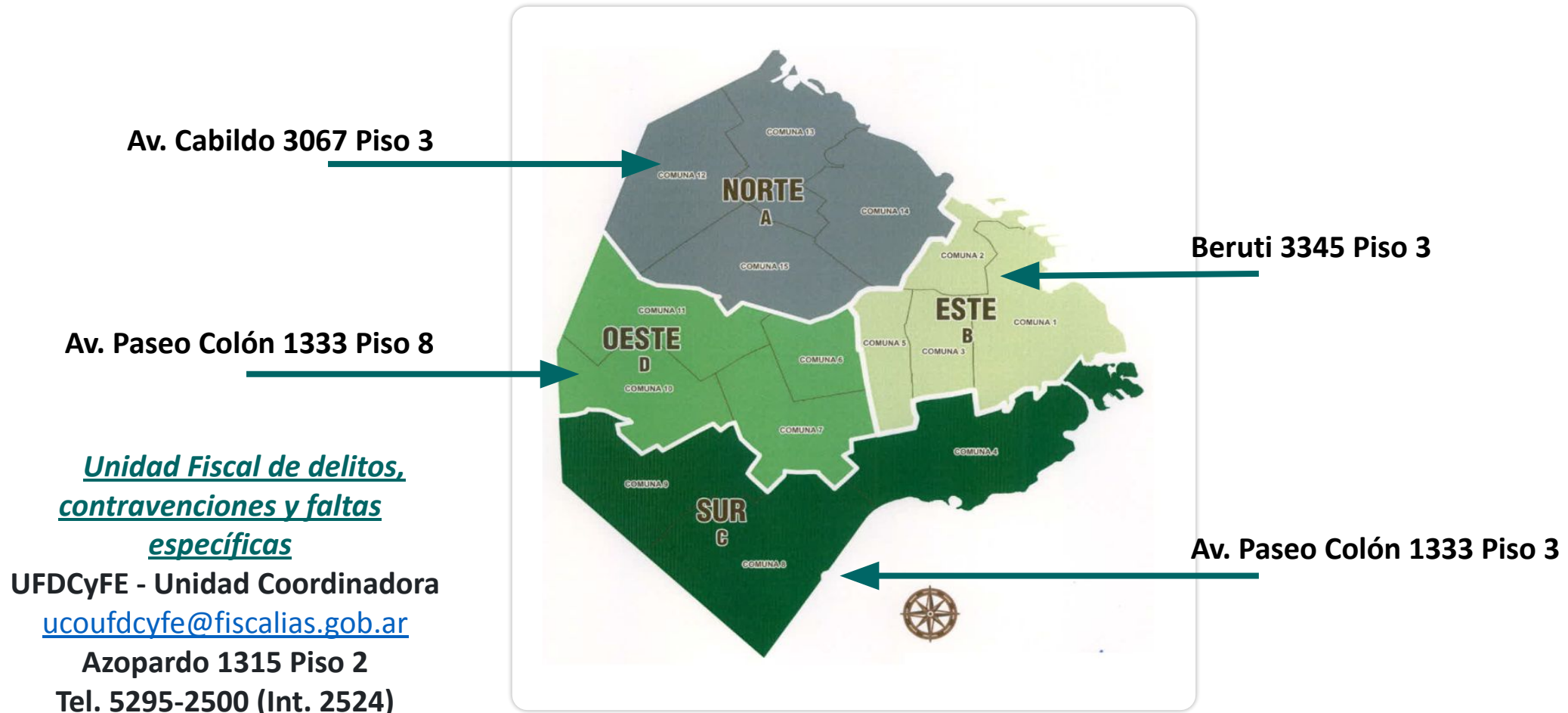


**Dirección General Cuerpo Agentes De
Tránsito División Asuntos Legales**

***Curso de Régimen
Contravencional, Control Positivo
de Alcoholemia
Dosaje mayor o igual a 1,00 grs/l.***



RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL | FUERO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS



RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL |

Ley N° 1.472 Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

¿Qué se entiende por contravención?

El **Código Contravencional** de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona las conductas que por acción u omisión dolosa o culposa implican daño, peligro cierto para los bienes jurídicos individuales o colectivos protegidos. (**Lesividad (art 1 Ley N° 1472)**)

¿Qué es un Acta?

Un acta es un **documento público y el contenido que el agente escribe en ella es una declaración testimonial**. Es importante recordar que **la falsedad en alguno de los datos asentados** en un Acta Contravencional o de Comprobación de Infracciones, **hace posible que se le impute al Agente en Calle el delito de falsedad ideológica**.

INIMPUTABILIDAD:

No son punibles las personas menores de 18 años, excepto cuando se impute la comisión de contravenciones de tránsito, en cuyo caso la edad de punibilidad es la requerida para obtener licencia para conducir.

En estos casos, no se aplica sanción de arresto. (**art 11 Ley N° 1472**)

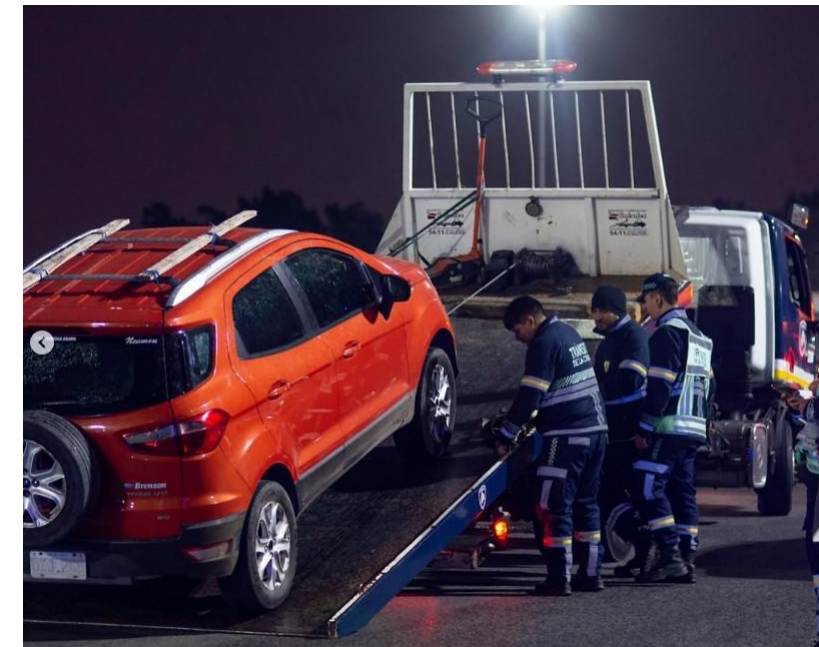
Ley N°. 12 Procedimiento Contravencional - Capítulo I del Procedimiento en General.

Toda persona imputada como responsable de una contravención (conf. Art. 1, 2 y 3) podrá:

- ✓ Ejercer sus derechos desde los actos iniciales y hasta la terminación de la causa.
- ✓ Elegir ser representado por abogado/a inscripto en la matrícula.

** Si no eligiere defensor o defensora de confianza el Juez o Jueza o el Fiscal según el caso, deberá dar inmediata intervención al defensor o defensora que por turno corresponda.*

Entienden en la contravención el Juez o Jueza y el o la Fiscal competentes, por turno, al tiempo en que se hubiere cometido la contravención



CAPÍTULO III SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO EN EL TRÁNSITO

Artículo 131-Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre de la permitida o bajo los efectos de estupefacientes

Quien conduzca un vehículo con un nivel de alcohol en sangre igual o superior a 1,0 gramo de alcohol por litro de sangre, o bajo los efectos de sustancias que disminuyan su aptitud para hacerlo, será sancionado/a con:

- **Multa** de trescientas (300) a dos mil (2000) unidades fijas, o
- **Arresto** de uno (1) a diez (10) días.

En todos los casos, se aplicará conjuntamente la sanción de **inhabilitación para conducir** por un período de cuatro (4) meses a dos (2) años, conforme lo previsto en el artículo 34

Al comprobarse la posible comisión de una contravención por parte de quien conduce un vehículo con un nivel de alcohol **igual o superior a 1,00 gramo por litro de sangre**, se debe asegurar la obtención de la prueba correspondiente (tickets y certificados de verificación del alcoholímetro) y labrar un **Acta Contravencional**. Esta debe ser suscripta de forma manuscrita, por duplicado, utilizando papel carbónico. La copia será entregada al presunto contraventor, mientras que el original quedará en poder del agente para su **remisión a la DGCATRA, y posteriormente será enviado a la Fiscalía interviniente**.

Artículo 17 - Prevención.

La prevención de las contravenciones está a cargo de la autoridad que ejerce funciones de policía de seguridad o de auxiliares de la justicia en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los Agentes en Calle comparten las funciones otorgadas por esta ley en materia contravencional, con la asistencia de la autoridad policial de seguridad cuando resulte necesario, conforme a las competencias asignadas por la Ley N.º 5688

Artículo 18- Denuncias:

Las denuncias por contravenciones deben ser recibidas por el o la Fiscal competente. La autoridad encargada de la prevención solo podrá recibir denuncias en casos de **flagrancia** o cuando sea necesaria su **inmediata intervención** para evitar las consecuencias de una contravención.

Artículo 19 – Medidas precautorias

Las autoridades preventoras solo podrán adoptar medidas precautorias en los siguientes casos:

- Aprehensión**, cuando sea requerida por razones de coacción directa, conforme lo establece el artículo siguiente.
- Clausura preventiva**, ante una contravención flagrante que represente un peligro grave e inminente para la salud o la seguridad públicas.
- Secuestro de bienes**, cuando estos sean susceptibles de decomiso.
- Inmovilización y depósito de vehículos motorizados**, en casos de contravenciones de tránsito que constituyan un peligro para terceros o que obstaculicen el uso normal del espacio público.

Artículo 22- Trámite de las medidas precautorias: La adopción de las medidas precautorias previstas en **los incisos b), c) y d) del artículo 19** debe ser comunicada de inmediato al/a la representante del Ministerio Público Fiscal.

Si este/a considera que dichas medidas fueron adoptadas de manera incorrecta, ordenará que se dejen sin efecto. En caso contrario, deberá comunicar su adopción al/a la Juez/a competente dentro de las dos (2) horas siguientes.

Capítulo X
Actuación ante el o la fiscal

MODELO ACTA
CONTRAVENCIONAL

Artículo 40 – Requisitos del Acta Contravencional:
Cuando la autoridad preventora compruebe prima facie la posible comisión de una contravención, debe asegurar la prueba y labrar un acta en soporte físico o digital que contenga, como mínimo, los siguientes datos:

- 1) El lugar, fecha y hora del acta.
- 2) El lugar, fecha y hora en que presuntamente ocurrió el hecho.
- 3) La descripción circunstanciada del hecho y su calificación legal contravencional en forma indicativa, o su denominación corriente.
- 4) Los datos identificatorios conocidos del presunto contraventor o contraventora.
- 5) El nombre y domicilio de los/las testigos y del/de la denunciante, si los hubiere.
- 6) La mención de toda otra prueba del hecho.
- 7) La firma de la autoridad.

El acta contravencional que reúna los requisitos antes expuestos, ante la ausencia de prueba en contrario, se tendrá como prueba suficiente de los hechos, y se podrá incorporar por lectura y/o exhibición al debate.

ACTA CONTRAVENCIONAL

Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fecha: / / Hora: :

Preventor: DNICAT: Unidad Fiscal N°: Fiscal: Ciudad Autónoma de Buenos Aires TEL: 0800-33-FISCAL (347225)

Domicilio Fiscal: El que suscribe, procede a comprobar la siguiente infracción al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires

Lugar del hecho: Calle / Av.: Altura N°: Entre calles: y

Tipo: (marcar con una x lo que corresponda) PARTICULAR NOVO CAMIÓN TAXI COLECTIVO OTROS Marca: (marcar con una x lo que corresponda) Citroen Chevrolet Dodge Fiat Ford Honda Kawasaki M. Benz Mitsubishi Peugeot Renault Scania V.W. Yamaha BMW Otros

Licencia Taxi N°: Colectivo: Línea: Empresa:

Titular: Autorizado Cédula poseedor Cédula Habilitado Aclarar si se indica otros:

DOMINIO: MODELO: DOSAJE: GRS

Conductor principal: Vehículo de transporte de cargas, pasajeros o escolares SUSTANCIA: (Completar en caso de estupefacientes)

Breve descripción circunstancial:

CALIFICACIÓN PROVISIONAL: Infracción al art. 131 del código contravencional CABA (Ley 1472): "Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes".

Al presentarse la contravención se lo intimó al cese de la conducta, haciéndole saber que en caso de persistir en ella pade a esta advertencia podrá ejercer contra él/ella coacción directa conf. art. 28 LPC y que en caso de no identificarse puede ser trasladado a la sede del Ministerio Público Fiscal y demorado por hasta diez (10) horas para comprobar su identidad, con indicio al Fiscal y Juez de turno (art. 42 LPC).

Se le hace saber que tiene derecho a: 1) guardar silencio sin que importe presunción en su contra; 2) ser asistido, desde este momento, por un abogado o persona de su confianza, o por un defensor público; 3) presentarse ante el Fiscal para que se le informe y se lo escuche sobre los hechos que se le imputan; 4) declarar cuantas veces quiera; 5) que la policía y las fuerzas de seguridad no le reciban declaración sobre los hechos; 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad; 7) que no se impidan sus movimientos físicos durante la realización de un acto procesal, más allá de las medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime el Juez o el Fiscal; 8) acceder a toda la información disponible en el proceso, conforme a la Ley.

Presentado por sus datos, el presunto/a contraventor/a refiere ser: (de existir más de uno, labrar un acta por persona)

Apellido: Nombres: Exhíbe documento: SI NO Traslado para identificación: SI NO Expedido por: Doc. Identidad Tipo y N°: Fecha de nacimiento: / / Edad: Sexo: Masc. Fem. Estado civil: Domicilio: N°: Piso: Dto.: Manz.: Casa: Localidad: Partido: Prov.: Tel.: E-mail: Consultado, el presunto contraventor dice vivir en: Domicilio Otro domicilio (completar los siguientes datos) N°: Piso: Dto.: Manz.: Casa: Localidad: Partido: Prov.: Si es/a imputado/a es/se presume NIÑO/A o ADOLESCENTE MENOR DE 18 AÑOS, se retira acompañado/a de: Apellido: Doc. Nombre/s: Vinculo: Medida cautelar adoptada por la autoridad de prevención (arts. 19 Inc. d y 22 LPC): Inmovilización del vehículo. SI NO (marcar con una x lo que corresponda) No - Detallar motivo: LUGAR DE REMISIÓN: DGCATRA - Av. Sarmiento y Av. Rafael Obligado OTRO - Dirección: (marcar con una x lo que corresponda)

1. (marcar con una x lo que corresponda) TESTIGO DE ACTUACIÓN TESTIGO DEL HECHO DENUNCIANTE VÍCTIMA

Apellido: Nombres: Expedido por: Nacionalidad: Doc. Identidad Tipo y N°: Fecha de nacimiento: / / Edad: Sexo: Masc. Fem. Estado civil: Domicilio: N°: Piso: Dto.: Manz.: Casa: Localidad: Partido: Prov.: Tel.: Cel.: E-mail:

2. (marcar con una x lo que corresponda) TESTIGO DE ACTUACIÓN TESTIGO DEL HECHO DENUNCIANTE VÍCTIMA

Apellido: Nombres: Expedido por: Nacionalidad: Doc. Identidad Tipo y N°: Fecha de nacimiento: / / Edad: Sexo: Masc. Fem. Estado civil: Domicilio: N°: Piso: Dto.: Manz.: Casa: Localidad: Partido: Prov.: Tel.: Cel.: E-mail:

3. (marcar con una x lo que corresponda) TESTIGO DE ACTUACIÓN TESTIGO DEL HECHO DENUNCIANTE VÍCTIMA

Apellido: Nombres: Expedido por: Nacionalidad: Doc. Identidad Tipo y N°: Fecha de nacimiento: / / Edad: Sexo: Masc. Fem. Estado civil: Domicilio: N°: Piso: Dto.: Manz.: Casa: Localidad: Partido: Prov.: Tel.: Cel.: E-mail:

Pruebas recolectadas: (marcar con una x lo que corresponda)

Ticket N°: Kit de control de estupefacientes Certificado de verificación Constancia de aprobación de la ANMAT Alímetro Alcoholmetro N°: Otras:

EN CASO DE ESTUPEFACIENTES: CONTRAPRUEBA. El conductor/a podrá solicitar la realización de la contrapueba a través del SAME, quedando los gastos médicos, insumos y otros derivados de la práctica solicitada a su cargo (conf. art. 5.4.3 dto. reglamentario N° 585/16, modificado por el dto. N° 5413)

Si el presunto/a contraventor/a elige: Realizar contrapueba - SAME Móvil Día cargo NO Realizar contrapueba

COMUNICACIÓN CON MINISTERIO PÚBLICO FISCAL: SI NO (en su caso transcribir instrucciones específicas)

Fiscal: A cargo de la guardia: Avala medida: SI NO

Horario: Aclaraciones:

Observaciones: SI NO Cuántos: Sexo: Masc. Fem. Acompañantes: SI NO Comprobación N°: Motivo: Boleto de citación inculcado N°: Z Motivo: Licencia de conducir digital Licencia de conducir física N°: Aclaraciones:

NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: SE ENTREGA ACTA A PRESUNTO/A CONTRAVENTOR/A: SI NO

Se intimó al presunto contraventor para que comparezca a la Oficina de Apoyo e Intervención Inicial de la UNIDAD FISCAL DE DELITOS CONTRAVENCIONALES Y FALTAS ESPECÍFICAS, sito en Asaganzo 1315 Ter piso, dentro de los cinco días hábiles siguientes de labrada la presente, de 09:00 a 19:00 hs. Bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Se le notifica de su derecho de ser acompañado por defensora de confianza y que, de no hacerlo, será asistido por el defensor de oficio. Para devolución de licencia deberá enviar un e-mail a:

FIRMA EL ACTA NO FIRMA EL ACTA - Razones invocadas para no firmar: (marcar con una x lo que corresponda)

HORARIO DE FINALIZACIÓN DEL ACTA: : HS.

FIRMA PRESUNTO/A CONTRAVENTOR/A FIRMA LABRANTE

FIRMA TESTIGO 1 FIRMA SECUNDANTE

FIRMA TESTIGO 2 OTRAS FIRMAS

FRENTE

DORSO

RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL | LEY 12

Art 41- Intimación y notificación de derechos:

La autoridad preventora entrega una copia del acta en soporte papel o el resguardo del acta digital al presunto contraventor/a, si está presente. En tal caso lo **intima** para que comparezca ante el o la Fiscal **dentro de los cinco días hábiles siguientes**, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública.

Asimismo, **le notifica de su derecho** a ser acompañado por defensor o defensora de confianza y que, de no hacerlo, será asistido por el defensor o defensora de oficio. **Si el presunto contraventor/a se niega a firmar, se deja constancia de las razones aducidas.**

El acta digital le será remitida al imputado, en caso de así requerirlo, a la casilla de correo electrónico que consigne y/o también mediante cualquier otro tipo de servicio de comunicación o mensajería digital disponible, debiéndose dejarse constancia del medio utilizado. Asimismo, **la prevención le hará saber al imputado que cuenta con la posibilidad de acceder al contenido del acta labrada vía web**, dándole a conocer el instructivo para ello que también figurará en el respectivo resguardo.

Art 42- Identificación:

Si al momento de labrarse el acta del Art. 40 no se **acreditase** mínimamente la **identidad** del presunto contraventor/a, **podrá ser conducido a la sede del Ministerio Público**, y demorado por el tiempo mínimo necesario **para establecer su identidad** que en ningún caso podrá exceder de diez (10) horas.

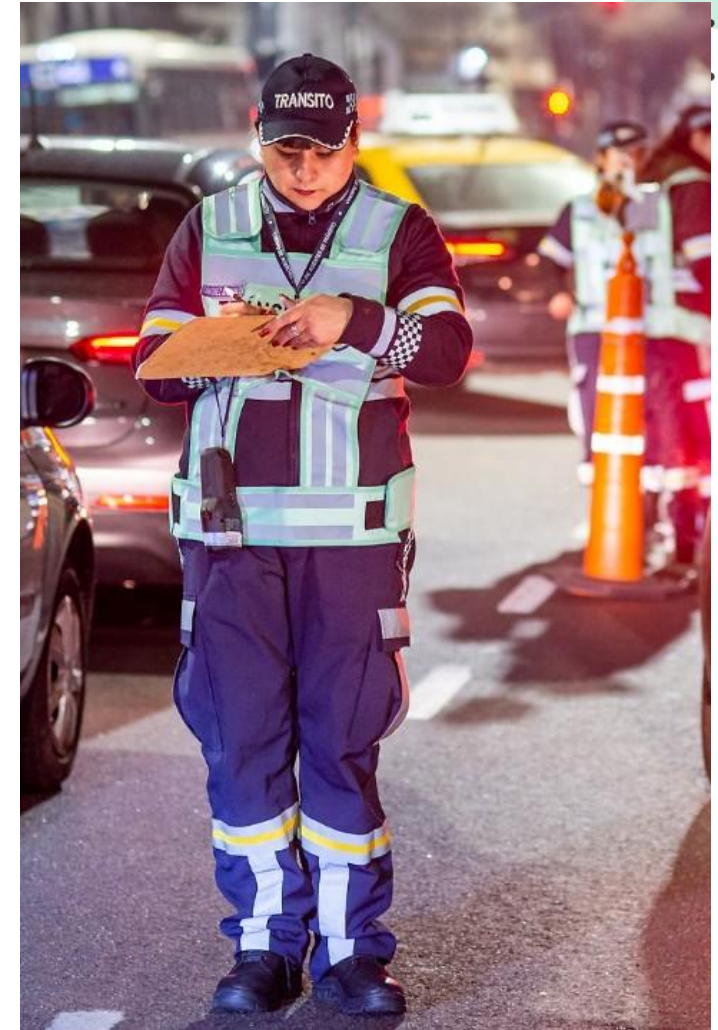
La tarea de identificación deberá en todos los casos llevarse a cabo **bajo control directo e inmediato del Ministerio Público** y con noticia al Juez de Turno.

Art 43- Intimación y notificación de derechos:

La autoridad preventora entrega una copia del acta al presunto contraventor/a, si está presente. En tal caso lo intima para que comparezca ante el o la Fiscal dentro de los cinco días hábiles siguientes, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Asimismo le notifica de su derecho a ser acompañado por defensor o defensora de confianza y que, de no hacerlo, será asistido por el defensor o defensora de oficio. Si el presunto contraventor/a se niega a firmar, se deja constancia de las razones aducidas.

Art 44- Envío de copia:

La autoridad preventora remite el acta al o la Fiscal dentro de los tres (3) días. Si no se ha entregado copia al presunto contraventor/a, el o la Fiscal se la envía notificándolo de la obligación y el derecho mencionados en el artículo anterior.



RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL | PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO POR LOS AGENTES

Conforme a la Ley N° 5.688 (Sistema Integral de Seguridad Pública), una de las facultades del Cuerpo Agentes de Tránsito es *“Proceder a la detención del vehículo en la vía pública, tanto en caso de que la infracción de tránsito haya sido constatada y al sólo efecto de confeccionar el acta contravencional o el acta de comprobación, como así también para requerir la documentación obligatoria necesaria para circular”*. Por lo tanto, en el marco de los operativos ordinarios y extraordinarios de alcoholemia y estupefacientes, los agentes realizan la detención aleatoria de vehículos para realizar el control de la documentación obligatoria para poder circular (**obligación de exhibir documentos conf. 5.2.2 Ley 2.148**) y el consiguiente test cualitativo y/o cuantitativo de alcoholemia conforme lo estipulado en el primer párrafo **5.4.2 obligación de los conductores** Ley 2.148.

Luego de comprobar la documentación del conductor del vehículo, *se le informa al mismo que se procederá a realizar el control de alcoholemia y/o estupefacientes y en caso de negativa se lo considerará una falta (art. 5.4.2)*.

Dicho control debe realizarse con los **instrumentos** debidamente **certificados y calibrados** para garantizar la calidad de la medición o detección (**art. 5.4.3**).

CAPITULO 5.4 Ley N°2148, CTYT CONDICIONES PSICOFÍSICAS

- **5.4.1** Regla general
- **5.4.2** Obligación de los conductores
- **5.4.3** Obligación de la autoridad de control
- **5.4.4** Niveles de alcohol en sangre para conductores
- **5.4.5** Caso especial
- **5.4.6** Pruebas de control de alcoholemia
- **5.4.7** Procedimiento para casos de control de alcoholemia positivo
- **5.4.8** Presencia de otras sustancias que disminuyen la aptitud para conducir
- **5.4.9** Detección in fraganti

Esta prohibido conducir con impedimentos físicos no contemplados en la licencia habilitante, o con alteraciones psíquicas o **habiendo consumido o incorporado a su organismo, por cualquier método, sustancias que disminuyan la aptitud para conducir**. Se considera disminuida la aptitud para conducir cuando existe somnolencia, fatiga o alteración de la coordinación motora, la atención, la percepción sensorial o el juicio crítico, variando el pensamiento, ideación y razonamiento habitual.

(5.4.1. REGLA GENERAL. LEY 2148 CODIGO DE TRANSITO Y TRANSPORTE).

Todo conductor **está obligado a someterse a las pruebas que realice la autoridad de control** establecidas en el presente código y su reglamentación, ya sea de carácter circunstancial o como parte de operativos, a fin de detectar el nivel de alcohol en sangre o la presencia en su organismo de cualquier otra sustancia que disminuya su aptitud para conducir.

La negativa a realizar la prueba constituye falta. En este caso, a los fines de impedir que la persona prosiga conduciendo, se presume el estado de alcoholemia positiva o de conducir bajo la acción de estupefacientes.

(5.4.2 OBLIGACIÓN DE LOS CONDUCTORES. LEY 2148 CODIGO DE TRANSITO Y TRANSPORTE).

La autoridad de control realiza el control de alcoholemia o toxicológico a los conductores de cualquier tipo o clase de vehículos **utilizando instrumentos que garanticen la calidad de la medición o detección, adecuadamente certificados y calibrados**.

(5.4.3 OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD DE CONTROL. LEY N° 2148).

RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL | PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO POR LOS AGENTES

Una vez **obtenido el resultado positivo**, se le explica al conductor que se actuará conforme al **art. 5.4.7**, por lo cual el agente de control debe **prohibirle que continúe conduciendo y ordenar la remoción del vehículo**. Se imprimirán **dos (2) tickets de prueba firmados por la persona que realizó el control**, utilizando la impresora destinada a tal efecto. Asimismo, en el **dorso** de los mismos **deberá constar: firma, aclaración, N° de C.A.T del agente y las siglas DGCATRA**. Uno de ellos será acompañado junto con el certificado de verificación al Acta Contravencional. El restante será acompañado al Registro de Control Positivo de los agentes de control de tránsito, donde se consignarán todos los datos del procedimiento.

Acto seguido, se informará inmediatamente al supervisor a cargo del DGCATRA y a CENTRO DE OPERADORES quienes se comunicarán con la unidad fiscal de turno a efectos que avale la medida cautelar adoptada. A tales, fines es necesario brindar la dirección exacta del puesto, incluyendo ambas intersecciones.



Está prohibido conducir:

- Cualquier tipo de vehículo con más de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre.
- Para quienes conduzcan motovehículos, queda prohibido hacerlo con más de 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre.
- Para quienes conduzcan vehículos destinados al transporte de pasajeros, de menores y de carga; o sean Conductores Principiantes, queda prohibido hacerlo con más de 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

(5.4.4 NIVELES DE ALCOHOL EN SANGRE PARA CONDUCTORES. LEY N° 2148).

En el caso de que se de la imposibilidad de poder constatar el nivel de alcohol en sangre se procederá de acuerdo a lo estipulado para la negativa a realizar la prueba de acuerdo a lo establecido en el 5.4.2 Ley 2148.

Las pruebas en la vía pública para la detección del nivel de alcohol en sangre a los conductores están a cargo de la Autoridad de Control y consisten en determinaciones de tipo cualitativo y cuantitativo.

Cuando el conductor alegue impedimentos de hecho que imposibiliten la práctica de estas pruebas, deben utilizarse otros procedimientos alternativos aprobados por reglamentación.

Ante la imposibilidad de constatar el nivel de alcohol en sangre por cualquier causa atribuible al conductor, se procede de igual forma que ante la negativa a realizar la prueba."

(5.4.6 PRUEBAS DE CONTROL DE ALCOHOLEMIA)

Si el resultado de la prueba indica **mayor nivel de alcohol en sangre** que el permitido o si el conductor se niega a efectuar dichas pruebas, el agente de control debe **prohibirle continuar conduciendo y ordenar la remoción del vehículo**.

(5.4.7 PROCEDIMIENTO PARA CASOS DE CONTROL DE ALCOHOLEMIA POSITIVO LEY N° 2148).

RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL | PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO POR LOS AGENTES

Acto seguido, se comenzará a labrar el **Acta Contravencional**, en presencia de testigos de actuación, cumpliendo con los recaudos previstos en el **art. 40 la Ley N° 12** (Ley de Procedimiento Contravencional).

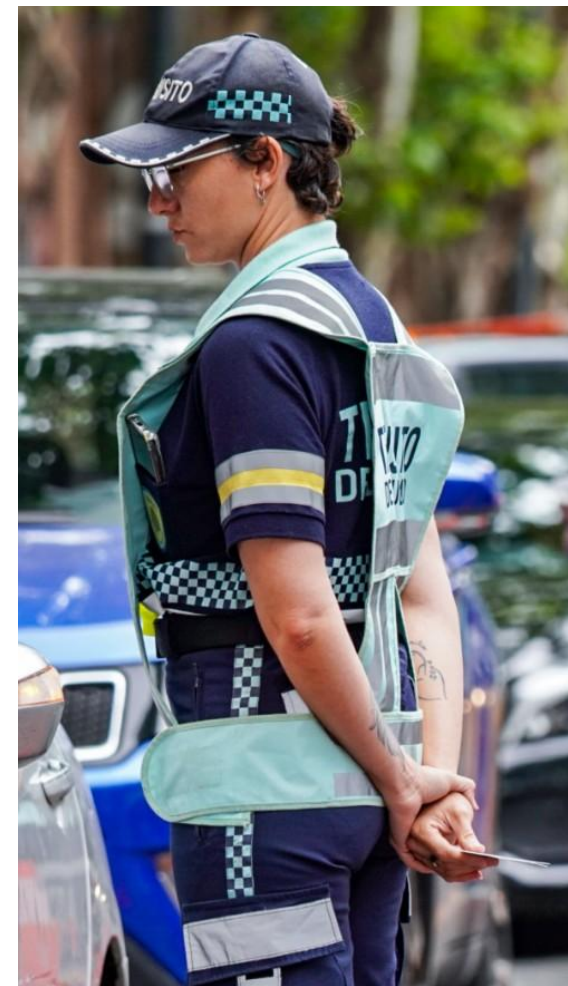
Se procede a tomar la **medida cautelar prevista en el art. 19 inc. D) de la ley 12**, inmovilización del vehículo y el agente de control debe **prohibirle continuar conduciendo y ordenar la remoción del vehículo (conf. 5.4.7 Procedimiento para casos de control de alcoholemia POSITIVO)** y su posterior traslado a la playa de acarreo perteneciente a la DGCATRA, **previo llamado al CENTRO DE OPERADORES** que realice la respectiva comunicación con la Unidad Fiscal de turno correspondiente y que ésta avale dicha medida cautelar.

Se retiene la licencia de conducir conforme a Ley 2148 art. 5.6.1.b.7 (Cuando el conductor supere los límites de alcohol en sangre establecidos en el artículo 5.4.4 de este Código y/o se detecte en el organismo cualquier sustancia que disminuya la aptitud para conducir, conforme al artículo 5.4.8 de este Código) y se le hace entrega de la **boleta de citación del inculpado**, documento que lo habilitará para conducir el mismo tipo de vehículo por un plazo máximo de **3 días hábiles (conf. 5.6.2 BOLETA DE CITACIÓN DEL INCULPADO)**.

Por último, **se hace entrega de la copia del acta al presunto contraventor/a** y se lo intima a que envíe email a la casilla de correo alcoholemia@fiscalias.gob.ar para recuperar su licencia de conducir y a que comparezca ante el Fiscal **dentro de los cinco días hábiles** de labrada el Acta Contravencional en el horario **de 09 h a 15 h**, además de que la **Fiscalía deberá confeccionarle un Oficio dirigido a la DGAJ**, para que se le haga entrega de la Licencia de Conducir la cual fuera retenida con motivo del control de alcoholemia positivo.

Si el conductor se hubiere dado a la **fuga y dejase documentación en el puesto de control** en poder de los preventores la misma **deberá adjuntarse a la/s acta/s que se labren dejando constancia de ello en las mismas y remitirse inmediatamente al Área de Asuntos Legales**.

En el caso de que se dé a la **fuga y quede en poder de los agentes la Licencia de Conducir** de igual manera se procederá a labrar la boleta de citación del inculpado la cual se acompañará al **Acta Contravencional**, certificado de verificación del alcoholímetro utilizado y el ticket.



RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL | PROCEDIMIENTO LLEVADO A CABO POR LOS AGENTES

EN CASO DE QUE EL PRESUNTO CONTRAVENTOR SE ENCUENTRE EN UN MOTOVEHICULO CON ACOMPAÑANTE

Caso especial Ley N° 2148. art 5.4.5

Está **prohibido ocupar la plaza de acompañante en** motovehículos con **más de 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre**, excepto que la persona se ubique en un habitáculo externo al vehículo propiamente dicho. La Autoridad de Control actúa en forma análoga al caso del conductor. (En este caso se labrara un acta de comprobación dado que el acompañante de moto supera el límite de alcohol en sangre y se deberá retener el motovehículo, según **Ley N° 2148 art. 5.6.1.c Apdo. 8 inc. IX).**



- SÓLO** se labra acta de comprobación y se retiene el motovehículo.
- NO** se da intervención a Fiscalía.
- NO** se retiene licencia de conducir.

CONDUCTOR PRINCIPIANTE

Si se llegara a detectar que el conductor presenta una condición de **PRINCIPIANTE** se deberá tener en cuenta los dosajes permitidos para dicha condición. El conductor que obtiene su licencia por primera vez, tanto para motovehículos o para automóviles, tiene la **condición de conductor principiante por dos (2) años**. La Licencia le es otorgada por el plazo antes referido. Durante todo el período en que mantenga la condición de **Conductor Principiante**, deberá observar los “Niveles de alcohol en sangre para conductores” previstos en el **artículo 5.4.4 de este Código. LEY N° 2148.**



RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL | MODELO ACTA LABRADA 1º PARTE



ACTA CONTRAVENCIONAL

Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fecha: 22 / 09 / 2022

Hora: 00 : 24

Nombre, apellido y
CAT de los Agentes
intervinientes.

Fecha y hora:

Colocar la que
indica el ticket.

Preventor: Soledad Rodríguez

DNI/C.A.T.: 01234

Secundante: Mariana López 4

DNI/C.A.T.: 006732

Unidad Fiscal N°: (Norte) Fiscal: Dr. Tereszko, Mauro

Domicilio Fiscalía: Av. Cabildo 3067 Ciudad Autónoma de Buenos Aires TEL: 0800-33-FISCAL (347225)

Los datos de Unidad Fiscal,
fiscal y domicilio: **Serán
proporcionados por
operadores.**

El que subscribe, procede a comprobar la siguiente infracción al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires

Lugar del hecho: Calle / Av.: Av. San Martín Altura N°: 2251

Entre calles: y Av. Juan B. Justo

Tipo: (marcar con una x lo que corresponda)

PARTICULAR	MOTO	CAMION	TAXI	COLECTIVO	OTROS
X					

Licencia taxi n°:

Colectivo
Línea:
Interno:
Empresa:

Aclarar si se indica otros:

Marca: (marcar con una x lo que corresponda)

Citroen	Chevol.	Dodge	Fiat	Ford	Honda	Kawasa.	M. Benz	Mitsubi.	Peugeot	Renault	Scania	V.W.	Yamaha	BMW	Otros
				X											

Tipo, marca, dominio, modelo
del vehículo o motovehículo.

Titular, Autorizado, Cédula
poseedor, Cédula vigente.

Titular ☐ Autorizado ☐ Cédula poseedor ☐ Cédula Vigente ☐

Aclarar si se indica otros:

DOMINIO: AB134OZ

MODELO: Focus

DOSAJE: 1,23

GRS/L.

Dosaje, indicado en
el ticket.

Conductor principiante ☐

Vehículo de transporte de cargas, pasajeros o escolares ☐

Breve descripción circunstancial: Se detiene la marcha de dicho vehículo/motovehículo para realizarle a su conductor control de documentación y alcoholemia, el conductor arroja dosaje positivo.

Breve descripción de
la circunstancia del hecho:
Debe indicarse el motivo
de la detención.

En caso de que el conductor se encuentre en calidad de turista, debe consignar en OTRO DOMICILIO el lugar en donde se encuentre alojado.

Si el presunto contraventor/a manifiesta que no es su domicilio actual el que consigna, hay que marcar otro domicilio y completar.

En caso de corresponder, consignar los datos de la persona con la que se retira y el vínculo que los une, previa consulta a Fiscalía.

Lugar de remisión: En caso de seleccionar otro: Detallar dirección exacta de la playa de acarreo.

CALIFICACIÓN PROVISIONAL: Infracción al art. 131 del código contravencional CABA (1472): "Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes".

Al presunto/a contraventor/a se lo intima al cese de la conducta, haciéndole saber que en caso de persistir en ella pese a esta advertencia podrá ejercer contra él/ella coacción directa conf. art. 20 LPC y que en caso de no identificarse puede ser trasladado a la sede del Ministerio Público Fiscal y demorado por hasta diez (10) horas para comprobar su identidad, con noticia al Fiscal y Juez de turno (art. 38 LPC). Se le hace saber que tiene derecho a: 1) guardar silencio sin que importe presunción en su contra; 2) ser asistido, desde este momento, por un abogado o persona de su confianza, o por un defensor público; 3) presentarse ante el Fiscal para que se le informe y se lo escuche sobre los hechos que se le imputan; 4) declarar cuantas veces quiera; 5) que la policía y las fuerzas de seguridad no le reciban declaración sobre los hechos; 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad; 7) que no se impidan sus movimientos físicos durante la realización de un acto procesal, más allá de las medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime el Juez o el Fiscal; 8) acceder a toda la información disponible en el proceso, conforme a la Ley.

Preguntado por sus datos, el presunto/a contraventor/a refiere ser: (de existir más de uno, labrar un acta por persona)

Apellido: Oliva		Nombre/s: Marcos David	
Exhibe documento: ☒ SI ☐ NO		Traslado para identificación: ☐ SI ☒ NO	
Doc. Identidad Tipo y N° 38.176.342		Expedido por: RENAPER	
Fecha de nacimiento: 02 / 05 / 1992		Edad: Sexo: ☒ Masc. ☐ Fem.	
Domicilio: Pje. Granadero		N°: 1174	
Localidad: Beccar		Partido: San Isidro	
Tel.: 11-5326-5623		E-mail: Marcosdavid@gmail.com	
Consultado, el presunto contraventor dice vivir en: Domicilio		Otro domicilio (completar los siguientes campos)	
Otro domicilio: Av. San Martín		N°: 1152	
Localidad: CABA		Partido:	

Si el/la imputado/a es/se presume NIÑO/A o ADOLESCENTE MENOR DE 18 AÑOS, se retira acompañado/a de:

Apellido/s:	Doc.
Nombre/s:	Vínculo:

Medida cautelar adoptada por la autoridad de prevención (arts. 19 inc. d y 22 LPC): Inmovilización del vehículo

☒ SI ☐ NO (marcar con una x lo que corresponda)
No - detallar motivo:

LUGAR DE REMISIÓN: ☒ DGCATRA – Av. Sarmiento y Av. Rafael Obligado
(marcar con una x lo que corresponda) ☐ OTRO – Dirección:

Los datos personales del presunto contraventor/a: Apellido, nombre , tipo y número de documento , organismo que lo expide (como ser RENAPER, entre otros), fecha de nacimiento, edad, sexo, teléfono, email, nacionalidad, domicilio.

En caso de que no aporte email o teléfono, se debe consignar en cada campo "no aporta". En domicilio consignar el que figura en el DNI.

Marcar si el presunto contraventor/a dice vivir en el domicilio que consigna.

Medida cautelar adoptada: Se debe indicar la medida adoptada por la autoridad de control. (en caso de negativa, indicar motivo).

1. (marcar con una x lo que corresponda)

☒ TESTIGO DE ACTUACIÓN

☐ TESTIGO DEL HECHO

☐ DENUNCIANTE

☐ VÍCTIMA

Apellido: Ramallo

Nombre/s: Diego Fernando

Doc. Identidad Tipo y N°: 26.329.329

Expedido por: RENAPER

Nacionalidad: Argentino

Fecha de nacimiento: 14 / 11 / 1977

Edad: 45

Sexo: ☒ Masc. ☐ Fem.

Estado civil:

Domicilio: Av. Nazca

N°: 2794

Piso: —

Dto.: —

Manz.: —

Casa:

Localidad: CABA

Partido:

Prov.: BS. AS.

Tel.: —

Cel.: 11-2742-6891

E-mail: DIEFER@HOTMAIL.COM

2. (marcar con una x lo que corresponda)

☒ TESTIGO DE ACTUACIÓN

☐ TESTIGO DEL HECHO

☐ DENUNCIANTE

☐ VÍCTIMA

Apellido: Quiroga

Nombre/s: Luciano Esteban

Doc. Identidad Tipo y N°: 35.396.385

Expedido por: RENAPER

Nacionalidad: Argentino

Fecha de nacimiento: 26 / 10 / 1988

Edad: 36

Sexo: ☒ Masc. ☐ Fem.

Estado civil:

Domicilio: Av. Boyaca

N°: 2396

Piso: 10

Dto.: E

Manz.: —

Casa: —

Localidad: CABA

Partido:

Prov.: BS. AS.

Tel.: 4030-2020

Cel.: NO APORTA

E-mail: NO APORTA

3. (marcar con una x lo que corresponda)

☐ TESTIGO DE ACTUACIÓN

☐ TESTIGO DEL HECHO

☐ DENUNCIANTE

☐ VÍCTIMA

Apellido:

Nombre/s:

Doc. Identidad Tipo y N°:

Expedido por:

Nacionalidad:

Fecha de nacimiento: / /

Edad:

Sexo: ☐ Masc. ☐ Fem.

Estado civil:

Domicilio:

N°:

Piso:

Dto.:

Manz.:

Casa:

Localidad:

Partido:

Prov.:

Tel.:

Cel.:

E-mail:

Pruebas recolectadas: (marcar con una x lo que corresponda)

☒ Ticket N°: 3873

☐ Kit de control de estupefacientes

☒ Certificado de verificación

☐ Constancia de aprobación de la ANMAT

☒ Alómetro

Alcoholímetro N°: ARLK 0082

☐ Otros/as:

Testigo de actuación: Es aquel que presencia el procedimiento, garantizando que el mismo se realice con todas las prescripciones legales pertinentes, debe aportar sus datos personales y firmar el acta.

En caso de que no aporte mail o teléfono, se debe consignar en cada campo “no aporta”.

NOTA

A LOS TESTIGOS, SE LES DEBE EXHIBIR:

- CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN.
- TICKET DE PRUEBA.

- El agente debe:**
- Detallar el número de prueba y el modelo del alcoholímetro utilizado.
 - Indicar si utilizo alómetro.

LOS TESTIGOS SERÁN NECESARIOS EN CASO DE QUE OCURRA ALGÚN TIPO DE INCIDENCIA (PERSONA AGRESIVA, O CUANDO INTERVIENE POLICÍA (NO QUIERE DESCENDER DEL VEHÍCULO, ETC))

RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL | MODELO ACTA LABRADA 4º PARTE

EN CASO DE ESTUPEFACIENTES: CONTRAPRUEBA. El conductor/a podrá solicitar la realización de la contraprueba a través del SAME, quedando los gastos médicos, insumos y otros derivados de la práctica solicitada a su cargo (conf. art. 5.4.8 dto. reglamentario N° 588/10, modificado por el dto. N° 54/13)

El presunto/a contraventor/a elige ☐ Realizar contraprueba - SAME: Móvil.....Día a cargo.....
(marcar con una x lo que corresponde) ☐ NO realizar contraprueba

COMUNICACIÓN CON MINISTERIO PÚBLICO FISCAL: ☒ SI ☐ NO (en su caso transcribir instrucciones específicas)

Fiscal: Dr. Tereszko, Mauro A cargo de la guardia: Pro-Sec. Courteaux, Fernando

Horario: 01:16 Avala medida: ☒ SI ☐ NO

Aclaraciones: Atiende auxiliar Sebastián Cejas

Observaciones: ☐ SI ☐ NO Cuántos: 2 Sexo: 1 Masc. / 1 Fem.

Comprobación N°: 00214780 Motivo: Ley 2148 art. 5.6.1.b inc.7

☒ Boleta de citación del inculpa N°: Z 38.176.342 Motivo: 38.176.342

☒ Licencia de conducir digital ☐ Licencia de conducir física N°: 38.176.342

Aclaraciones: Fiscalización: 612528

NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO: SE ENTREGA ACTA A PRESUNTO/A CONTRAVENTOR/A: SI ☒ NO ☐ (marcar con una x lo que corresponde)

Se intima al contraventor para que comparezca a la Oficina de Apoyo e Intervención Inicial, sita en Azopardo 1315 1er piso, dentro de los cinco días hábiles siguientes de labrada la presente, de 09:00 a 15:00 hs. bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Se le notifica de su derecho de ser acompañado por defensor/a de confianza y que, de no hacerlo, será asistido por el defensor/a de oficio. Para devolución de licencia deberá enviar un e-mail a: [REDACTED]

Terminado el acto, se da lectura y ratifica el contenido de la presente.

☒ FIRMA EL ACTA

☐ NO FIRMA EL ACTA - Razones invocadas para no firmar: [REDACTED]

(marcar con una x lo que corresponde)

HORARIO DE FINALIZACIÓN DEL ACTA: 01 : 38 HS.

McOliva
FIRMA PRESUNTO/A CONTRAVENTOR/A

Diego R.
FIRMA TESTIGO 1

luQuiroga
FIRMA TESTIGO 2

S. Rodriguez
FIRMA LABRANTE

Lopez M.
FIRMA SECUNDANTE

OTRAS FIRMAS

Comunicación con el Ministerio Público Fiscal: Las medidas cautelares adoptadas deben ser comunicadas de inmediato al Ministerio Público Fiscal. Se consignará la hora en la que se realizó la comunicación, los funcionarios que intervinieron y el resultado de la misma. Todas las comunicaciones de referencia las realizará la Jefatura de División Central de Operadores (o el que en un futuro lo reemplace).

Observaciones:

- Hacer referencia si el presunto contraventor/a circulaba con acompañantes o solo.
- Indicar si se labró algún acta de comprobación de infracciones por alguna falta de tránsito, (aclarar número y motivo de la misma).
- Dejar constancia del número y motivo de la boleta de citación del inculpa en caso de haberse labrado.
- Indicar si el conductor exhibió licencia digital o física y el número de la misma.
- Aclarar toda observación que resulte pertinente.

Notificación y emplazamiento:

- Entregar la copia del acta al presunto contraventor/a si está presente.
- Intimar al presunto contraventor/a a comparecer ante la Oficina de Apoyo e Intervención de la unidad Fiscal de Delitos, Contravenciones, y Faltas Específicas (u organismo que lo reemplace a futuro), dentro de los cinco días hábiles siguientes, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública.
- Notificar de su derecho a ser acompañado por defensor de confianza y que, de no hacerlo, será asistido por un defensor de oficio.
- Marcar si se hizo entrega o no de la copia del Acta Contravencional, y si el presunto contraventor/a accedió a firmar la misma o se negó a hacerlo, si se niega, aclarar los motivos.
- Informar que para recuperar su licencia deberá enviar un email a alcoholemia@fiscalias.gob.ar

Firmas deben ser tanto en el original como en la copia: todas las firmas deben ser en tinta, sin utilizar carbónico.

El Acta Contravencional debe ser firmada por el presunto contraventor/a, el preventor, el secundante y los testigos.

Si la copia se realiza con papel carbónico, éste no deberá utilizarse para las firmas.

TRATO DIGNO | LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO NACIONAL N°26.743 |

ARTÍCULO 12

Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados.

Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a.

En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada.

La **autopercepción prima siempre** y se debe respetar **incluso cuando no coincide con el DNI**.

En el caso de que se deba registrar necesariamente los datos del DNI, se escribirán de la siguiente manera:

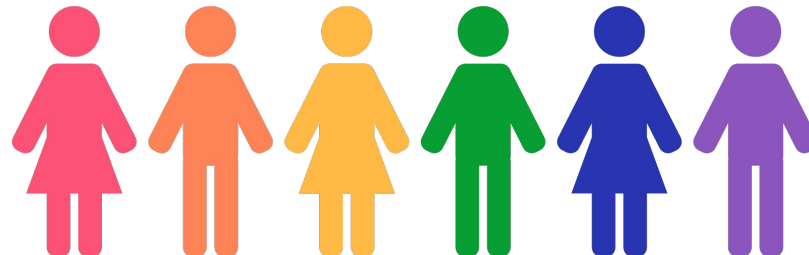
Ivone A. García

Nombre adoptado por razones de Identidad de Género/ Inicial del nombre del DNI/ Apellido Completo.

De acuerdo a lo mencionado en el caso de que el presunto contraventor/a que se autoperciba con un género diferente al consignado en su DNI, se utilizará para completar el **Acta Contravencional** el sistema de combinación de nombre y apellido completo del DNI, día y año de nacimiento y número de documento **y se agregará el nombre de pila elegido** por razones de identidad de género a solicitud del interesado/a.

Es imprescindible verificar que el número de DNI sea el correcto.

En el campo de observaciones del acta contravencional dejarán asentado la siguiente leyenda: S/ Ley de Identidad de Género 26.743 art. 12.



RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL

INFORME CONTRAVENCIONAL

- Una vez labrada el Acta Contravencional, **se deberá completar un informe contravencional** que se adjuntará al Acta y a las pruebas recolectadas.
- Este informe tiene como finalidad específica ampliar lo sucedido en el procedimiento de control.
- Se deberá completar cada uno de los campos, en donde se **detallarán las características físicas del presunto contraventor/a, y su actitud** ante el procedimiento.
- Se deberá consignar el uso o no del alómetro, y el dosaje del alcoholímetro.
- **En el dorso, se deberá salvar errores efectuados en el Acta Contravencional y a su vez, para ampliar en caso de circunstancias particulares que pudieron ocurrir durante el control (o posterior al mismo)**
- **El informe contravencional deberá ser firmado por el preventor y el secundante del procedimiento.**

MODELO INFORME CONTRAVENCIONAL DE ALCOHOLEMIA

DIRECCIÓN GENERAL CUERPO DE AGENTES DE TRÁNSITO	
INFORME CONTRAVENCIONAL	
LEY 1472, art. 131	
G.C.B.A.	Base: _____ Turno: _____
Hora del acta: _____	Fecha del hecho: ____/____/____
Nombre del labrante: _____	DNI/C.A.T.: _____
Nombre del secundante: _____	DNI/C.A.T.: _____
Hora en la que tomaron servicio: _____	
Hora en la que llegaron al puesto de control: _____	
Ubicación del puesto de control: _____	
Policia que intervino: _____	LP: _____ Móvil n°: _____
Lugar del hecho: _____	
Sentido de circulación: _____	
Nombre del presunto/a contraventor/a: _____	DNI: _____
Descripción del presunto/a contraventor/a: _____	
Datos del vehículo: MARCA	
☐ Audi ☐ BMW ☐ Chevrolet ☐ Citroen ☐ Dodge ☐ Fiat ☐ Ford ☐ Honda ☐ M. Benz ☐ Mitsubishi ☐ Nissan	
☐ Peugeot ☐ Renault ☐ Scania ☐ Suzuki ☐ Toyota ☐ Volvo ☐ VW ☐ Yamaha ☐ Otro: _____	
MODELO: _____ DOMINIO: _____	
Descripción del procedimiento: Se detiene el vehículo precitado a los fines de realizarle a su conductor un control de documentación y de alcoholemia. Se hace uso del alómetro ☐ SI ☐ NO	
Dicho control arroja un dosaje de _____ Grs/L. Acto seguido se le comunica que se procederá a labrar un Acta Contravencional por infringir Art.131 del Código Contravencional (Ley 1472). Se retiene licencia de conducir ☐ SI ☐ NO, ☐ física ☐ digital, y se labra Boleta de Citación del	
Inculpada ☐ SI ☐ NO N° Z: _____ (Ley 2148, Anexo 1, art. 5.6.1.B). Se procede a la inmovilización y remisión del vehículo a la Playa de Acarreo sito en _____	
El Acta Contravencional es labrada en presencia de testigo/s de actuación. Por último, se le hace saber los derechos que le asisten.	
Se entrega copia del Acta Contravencional: ☐ SI ☐ NO	
Se labra Acta Comprobación: ☐ SI ☐ NO N°: _____	
Actitud del presunto contraventor: _____	
Cantidad de testigos: _____	
Nombre del testigo: _____ DNI: _____	
Nombre del testigo: _____ DNI: _____	
Nombre del testigo: _____ DNI: _____	
FIRMA LABRANTE	
FIRMA SECUNDANTE	

CONSTANCIA DE REMISIÓN VEHÍCULO/ MOTOVEHÍCULO CONTRAVENCIONAL

ACTA DE CONSTATACIÓN ESTADO GENERAL VEHÍCULO/ MOTOVEHÍCULO

[illegible][illegible]

Dirección General de Aduanas y Tránsito										Buenos Aires Ciudad											
ACTA DE CONSTATACIÓN ESTADO GENERAL																					
AUTOMÓVIL										OTRO TIPO DE VEHÍCULO											
MARCA										OTRA MARCA											
MODELO										OTRO MODELO											
COLOR										OTRO COLOR											
AUTOMOTORIO CAMIONETA CAMIÓN BICICLO MOTOR CAMIÓN ACCIONADO TRAILER TAXI (BICIENITA Taxis) OTRO																					
LUGAR DE RETENCION DE VEHICULO											LUGAR DE RETENCION O RETIRO										
TITULAR											POSEEDOR										
ACTA CONTRAVENCIONAL N°											ACTA DE COMPROBACION N°										
BOLETA DE CREACION DEL INCULPADO (N°)																					
DESCRIPCION DE LA INFRACCION																					
LAS LLAVES DEL VEHICULO QUEDAN EN PODER DEL(A) SR(S) RA																					
DNI N°																					
ESTADO EXTERIOR DEL VEHICULO																					
OPORTUNAS FARCIS DEL PASAJERO											OPORTUNAS FARCIS DEL TRASERO										
DESECHA											DESECHA										
POSEE SI NO POSEE											POSEE SI NO POSEE										
ESTADO BUENO MALO											ESTADO BUENO MALO										
ACALAPACHONES											ACALAPACHONES										
BORNAS DEL ANTERIOR											BORNAS TRASERA										
DESECHA											DESECHA										
ESTADO BUENO MALO											ESTADO BUENO MALO										
POSEE TABA SI NO POSEE TABA											POSEE TABA SI NO POSEE TABA										
ACALAPACHONES											ACALAPACHONES										
ESPUELOS RETROVISORES											LIMPIAPARRABIEBAS										
DESECHO											DESECHO										
POSEE SI NO POSEE											POSEE SI NO POSEE										
ESTADO BUENO MALO											ESTADO BUENO MALO										
ACALAPACHONES											ACALAPACHONES										
PLACA DE DOMINIO											PARAGUANTES										
DELANTERA											TRASERO										
POSEE SI NO POSEE											POSEE SI NO POSEE										
ESTADO BUENO MALO											ESTADO BUENO MALO										
ACALAPACHONES											ACALAPACHONES										
ANTENA											CERRADURAS										
POSEE SI NO ESTADO											POSEE SI NO POSEE										
ACALAPACHONES											ACALAPACHONES										
OBSERVACIONES																					
De acuerdo a lo establecido en Anexo A, Código de Tránsito y Transporte, de la Ley 2148 del año veintidós (2002), se le notifica que los vehículos retenidos por cualquiera de las razones establecidas en el punto 5.6.1 "Retención Preventiva", que no hayan sido retirados en el plazo de quince (15) días hábiles desde la fecha de notificación del acto de infracción, se les considerará abandonados, y se procederá conforme a lo establecido en los artículos 7º y subsiguientes de la Ley 342.																					
Para el caso en que el conductor del vehículo, notificada al momento de la retención, no fuera el titular dominador del rodado, transcurrido diez (10) días hábiles desde su retención, se llevará una notificación al titular dominador informándole de la pérdida de su derecho de reclamar el retorno del vehículo en el plazo perentorio de quince (15) días hábiles desde la fecha de dicha notificación, bajo apercibimiento de constatar a la Unidad Abandonados y proceder a reclamo a lo establecido en los artículos 7º y subsiguientes de la Ley 342.																					
Antes del vencimiento de dicho plazo, el titular o quien acredite un interés legítimo sobre el vehículo podrá solicitar una prórroga única por diez (10) días corridos, cuyo hasta la finalización del trámite para la cobro sea otorgado como electrónico, en cuyo caso deberá acompañar documentación que acredite el trámite en curso.																					
Dicha documentación deberá ser enviada por correo electrónico a gestiondevolucion@buenosaires.gob.ar . Por dudas o consultas comunicarse al teléfono 5500-0158, ext. 1008 de lunes a viernes en el horario de 9 a 16 hs. —																					
SUBSCRIBIENDO:																					
RECIBE COPIA: SI NO (MARCAR LO QUE CORRESPONDA)																					
TITULAR											FECHA DE NOTIFICACION DEL ACTO _____										
(MARCAR LO QUE CORRESPONDA)																					
FIRMAS																					
FIRMA ACALAPACHON Y DNI DEL CONDUCTOR											FIRMA ACALAPACHON Y CATEGORIA DEL AGENTE ACTUANTE										
FIRMA ACALAPACHON Y CATEGORIA DEL AGENTE ACTUANTE											FIRMA ACALAPACHON Y CATEGORIA DEL PERSONAL DE GRADAS										
OBSERVACIONES (PLAYAS DE ACCARRO)																					
ORIGINAL																					
FIRMA ACALAPACHON Y CATEGORIA DEL PERSONAL DE PLAZA																					

[illegible]

RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL | ALCOHOLEMIA

CERTIFICADO DE VERIFICACION ALCOHOLIMETRO



INTI

Fecha de emisión: 30/10/2025

Fecha de vencimiento: 03/09/2026

CERTIFICADO DE VERIFICACION PERIODICA N° ML-VPE-INTI-145/12- 11099-165

En virtud de la presentación realizada por la firma Agencia Nacional de Seguridad Vial, C.U.I.T N° 30-71079922-5, habiéndose analizado los antecedentes y considerando que se han cumplido con los requisitos establecidos, se certifica que el instrumento presentado a la Verificación periódica, reúne los requisitos establecidos en la Resolución ex- S. C. I. N° 611/2019 y sus modificatorias y cumple con las especificaciones y tolerancias establecidas en el Reglamento Técnico y Metrológico Aplicable, según los "Informes de Ensayos" correspondiente a los Números: 307-62311-2, emitido por el laboratorio INTI - Depto. de Control de Servicios Públicos PTM.

Fabricante:	DRÄGER
Instrumento:	Etilómetro con dispositivo de impresión
Marca:	DRÄGER
Modelo aprobado:	ALCOTEST 7510 AR
Número de serie:	ARLL-0442 / ARLL-0432 (Impresora)
Origen:	Alemania
Cantidad:	1

Características metrológicas:

Rango de medición: 0,00 g/l a 3,00 g/l
Temperatura de operación: -10 a +40°C
Tiempo de precalentamiento: 1 a 3 min

Lugar de instalación: No corresponde, es un instrumento de instalación portátil

Responsable: Agencia Nacional de Seguridad Vial

Reglamento Metrológico aplicable: Resolución 145/2012 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR (SECI)

Fecha de finalización de los ensayos: 03 de septiembre de 2025

Código de aprobación de modelo: ET 10-2206

N° de aprobación de modelo: No Aplica

Fecha de aprobación de la variante de modelo: No Aplica

Números de precintos: F07358(A) -F07359(A) -F07360(A)(Impresora)

Resultado de la verificación periódica: Satisface los requisitos reglamentarios

ORDEN DE TRABAJO: 301-11099

" El control de concordancia con el modelo aprobado así, como el de las indicaciones obligatorias, se efectuó en función a la nota:NO-2025-72389877-APN-SSDCYL#MEC"

Organismo de Certificación de Productos acreditado por el OAA con acreditación N° OCP 021

IF-2025-126254588-APN-DO#INTI

Página 1 de 1

FPE-CMIM-01-11 Certificado de verificación periódica. Rev. 000

Página 131 del 222

FRENTE



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-121254588-APN-DO#INTI

VILLA MAIPU, BUENOS AIRES
Viernes 31 de Octubre de 2025

Referencia: CERT ANSV 301-11099-165

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by Rubén Roberto Cartami
Date: 2025.10.31 10:29:27 -03:00

Rubén Roberto Cartami
Director Técnico
Dirección Operativa
Instituto Nacional de Tecnología Industrial

IF-2025-126271325-APN-DO#INTI

Digitally signed by Rubén Roberto Cartami
Date: 2025.10.31 10:29:38 -03:00

Página 76 de 222

DORSO

TICKET ALCOHOLIMETRO

Dräger

Impresora Port. Dräger
duplicado

Alcotest 7510 AR
N° de serie Alcolimetro: ARLK-0112
N° impresora: ARLD-0079
N° prueba: 2827
DD: MM YYYY hh:mm:ss
02.02.2022 00:15:20

Prueba 7510
Firmware: 8322678 V 5.79
Compilación: F018481B

Configuración: 8325029 1.05
Compilación: 0794C505

Apellidos:

Nombres:

Fecha nacimiento:

Operario:

Análisis de sujeto:

1,29 g/L

Firma:

FRENTE

ALCOHOLIMETRO
N° DE PRUEBA

DOSA
JE

Daiana Sol Sanchez
Cat: 0000
DGCATRA

FIRMA,
ACLARACION
Y C.A.T
PREVENTOR
DGCATRA

DORSO

RÉGIMEN CONTRAVENCIONAL | ACTA CONTRAVENCIONAL

ACTA CONTRAVENCIONAL
Dirección General Cuerpo de Agentes de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires

Lugar: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Fecha: 09/05/24 Hora: 21:25

Preventor: Lopez Marcelo DNI: 2533
Secundante: Gomez Luciano DNI: 25134

Unidad Fiscal N°: 40-ESTE Fiscal: DRA. HARANO
Domicilio Fiscal: AV. PASEO COLÓN 1333 Ciudad Autónoma de Buenos Aires TEL: 0800-33-FISCAL (347225)

El que suscribe, procede a constatar la siguiente infracción al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires

Lugar del hecho: Calle: CHACABUCO y Av. SAN JUAN Altura N°: 2100

Entre calles: y

Tipo: (marcar con una x lo que corresponda)

PARTICULAR	MOTO	CAMION	TAXI	COLECTIVO	OTROS
☒					

Licencia Taxi N°:

Aclarar si se indica otros:

Marca: (marcar con una x lo que corresponda)

Citroen	Chevrolet	Fiat	Ford	Honda	Kawasaki	M. Benz	Mitsubishi	Peugeot	Renault	Scania	V.W.	Yamaha	BMW	Otros
			☒											

Titular ☐ Autorizado ☒ Cédula poseedor ☐ Cédula Vigente ☐ Aclarar si se indica otros:

DOMINO: MODELO: FOCUS FIESTA DASA: 1.45

Conductor principal: Vehículo de transporte de cargas, pasajeros o escolares ☐ SUSTANCIA: (completar en caso de estupefacientes)

Breve descripción circunstancial: Se detiene la marcha del vehículo Precitado Para realizarle a su conductor control de documentación y alcoholemia Arcoja doseje Positivo.

CALIFICACIÓN PROVISIONAL: Infracción al art. 131 del código contravencional CABA (Ley 1472): "Conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes".

Al presunto/a contraventor/a se lo informa al cese de la conducta, haciéndole saber que en caso de persistir en ella pese a esta advertencia podrá ejercer contra él/ella coacción directa conf. art. 20 LPC y que en caso de no identificarse puede ser trasladado a la sede del Ministerio Público Fiscal y demorado por hasta diez (10) horas para comprobar su identidad, con noticia al Fiscal y Juez de turno (art. 42 LPC).

Se le hace saber que tiene derecho a: 1) guardar silencio sin que importe presunción en su contra; 2) ser asistido, desde este momento, por un abogado o persona de su confianza, o por un defensor público; 3) presentarse ante el Fiscal para que se le informe y se lo escuche sobre los hechos que se le imputan; 4) declarar cuantas veces quiera; 5) que la policía y las fuerzas de seguridad no le reciban declaración sobre los hechos; 6) no ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad o a medidas contrarias a su dignidad; 7) que no se impidan sus movimientos físicos durante la realización de un acto procesal, más allá de las medidas de vigilancia que en casos especiales y a su prudente arbitrio estime el Juez o el Fiscal; 8) acceder a toda la información disponible en el proceso, conforme a la Ley.

Preguntado por sus datos, el presunto/a contraventor/a refiere ser: (de existir más de uno, labrar un acta por persona)

Apellido: Valdez Luciano Nombre: Luciano

Exhibe documento: SI ☒ NO ☐ Tradado para identificación: SI ☒ NO ☐

Doc. Identidad Tipo y N°: 27315 Expedido por: RNP Nacionalidad: Argentina

Fecha de nacimiento: 25/10/1983 Edad: 39 Sexo: ☒ Masc. ☐ Fem. Estado civil: CASADO

Domicilio: Calle: LA PATILLA N°: 2515 Piso: Dto.: Maniz.: Casa: X

Localidad: CABA y ALSINA Partido: Lujan Prov.: B.S. AS

Tel.: E-mail: Lujan

Consultado, el presunto contraventor dice vivir en: ☒ Domicilio ☐ Otro domicilio (completar los siguientes datos)

Otro domicilio: N°: Piso: Dto.: Maniz.: Casa:

Localidad: Partido: Prov.:

Si el/la imputado/a es/se presume NIÑO/A o ADOLESCENTE MENOR DE 18 AÑOS, se retira acompañado/a de:

Apellido: Doc.:
Nombre/s: Vínculo:

Medida cautelar adoptada por la autoridad de prevención (arts. 19 inc. d y 22 LPC): Inmovilización del vehículo.

SI ☒ NO ☐ (marcar con una x lo que corresponda)

No - Detalle motivo:

LUGAR DE REMISIÓN: (marcar con una x lo que corresponda)

DGCATRA - Av. Sarmiento y Av. Rafael Obligado

OTRO - Dirección:

ACTA MAL
CONFECCIONADA

1. (marcar con una x lo que corresponda)

TESTIGO DE ACTUACIÓN ☒ TESTIGO DEL HECHO ☐ DENUNCIANTE ☐ VICTIMA ☐

Apellido: LERTA Ezequiel Nombres: Ezequiel Nicolás

Doc. Identidad Tipo y N°: 35.251.333 Expedido por: RENAPER Nacionalidad: VENEZUELA ARGENTINO

Fecha de nacimiento: 11/05/2001 Edad: Sexo: ☒ Masc. ☐ Fem. Estado civil: SOLTERO

Domicilio: Av. LAS HOGAS N°: 2515 Piso: Dto.: Maniz.: Casa:

Localidad: CABA Partido: CABA Prov.: CABA B.S. AS

Tel.: E-mail:

2. (marcar con una x lo que corresponda)

TESTIGO DE ACTUACIÓN ☐ TESTIGO DEL HECHO ☐ DENUNCIANTE ☐ VICTIMA ☐

Titular ☐ Autorizado ☒ Cédula poseedor ☐ Cédula Vigente ☐ Aclarar si se indica otros:

DOMINO: MODELO: FOCUS FIESTA DASA: 1.45

Conductor principal: Vehículo de transporte de cargas, pasajeros o escolares ☐ SUSTANCIA: (completar en caso de estupefacientes)

Breve descripción circunstancial: Se detiene la marcha del vehículo Precitado Para realizarle a su conductor control de documentación y alcoholemia Arcoja doseje Positivo.

Pruebas recolectadas: (marcar con una x lo que corresponda)

☒ Ticket N°: 4028

☒ Certificado de verificación

☒ Alímetro Alcoholímetro N°: ALRP 0111

EN CASO DE ESTUPEFACIENTES: CONTRAPRUEBA. El conductor/a podrá ser

- Letra IMPRENTA MAYÚSCULA.
- Legible.
- NO tachar.
- NO usar corrector.
- NO remarcar.
- Si hay que salvar el acta, hacerlo en el cuadro de *observaciones*, en el sector *otras* (al dorso) o en la parte inferior de la misma.
- Si se utiliza otra tinta, *informar el cambio*.



IMPORTANTE

RÉGIMEN

CONTRAVENCIONAL |

CONTROL DE ALCOHOLEMIA POSITIVO MAYOR O IGUAL A 1,00 GRS./L. EL AGENTE DEBERÁ:

- ✓ Labrar acta contravencional
- ✓ Labrar informe contravencional
- ✓ Labrar boleta de citación del inculpado "Z", habilitara al presunto infractor/a para conducir por el termino de 3 días hábiles
- ✓ Retener la licencia de conducir
- ✓ Adjuntar el Ticket de control (reverso con firma, aclaración, N° de C.A.T agente que realizo el control)
- ✓ Adjuntar el certificado de verificación del alcoholímetro utilizado.



PARA RECUPERAR TU VEHÍCULO EN PLAYAS DE ACARREO

DOCUMENTACIÓN

Si tu vehículo fue retenido por una infracción y/o contravención de tránsito labrada por Agentes de Tránsito de la Ciudad, deberás presentarte en la Playa de Infractores asignada, de lunes a viernes, de 9 a 19 h, y sábados, domingos y feriados, de 09 a 17 hs, con la siguiente documentación:

- ✓ DNI vigente (original y copia)
- ✓ Licencia de conducir y/o original de boleta de citación (en caso de corresponder).
- ✓ Cédula de identificación de vehículo titular (original y copia), Cédula para conductor autorizado (original y copia) y/o Cédula de poseedor (original y copia), cédula de habilitado (digital) según corresponda. Póliza de seguro vigente (original y copia)
- ✓ Comunicado de devolución de vehículo (en caso de corresponder).
- ✓ Comprobante de pago de acarreo: se enviará por mail la Boleta Única Inteligente (BUI) para realizar el pago previamente, o para abonar mediante las terminales de pago (ATM) situadas en cada

CASO DE FUGA:

En caso de que el conductor se diera a la fuga luego de obtener un dosaje superior a 1.00gr/L. se debe finalizar el labrado del acta contravencional, **indicando de forma clara que se da a la fuga conduciendo el vehículo**; sin omitir **el labrado del acta de comprobación correspondiente por fuga (6980) más los códigos que correspondan por documentación dejada en el puesto** (es decir la documentación obligatoria para circular con la que no cuenta para conducir luego de darse a la fuga) **como ser: cédula, licencia, boleta de citación, seguro etc.**

DIRECCIONES IMPORTANTES:

- › Unidad Fiscal de Delitos, Contravenciones y Faltas Especificas
Azopardo 1315 1° piso. (lunes a viernes 9 a 15hs)
- › Dirección General de Administración de Infracciones (DGAi)

-Requimiento de Patricios 65 (lunes a viernes 8 a 19:30hs)



“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”.

Albert Eistein



¡MUCHAS GRACIAS!

Jefatura de División de Asuntos Legales

Abogada/Profesora- UBA- Mariela

Almada y Equipo.